

1500449-60.2021.8.26.0546

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... trazia consigo, para fins de narcotráfico/entrega a consumo de terceiros, 02 porções da droga Cannabis sativa (maconha), bem como tinha em depósito e guardava, para fins de narcotráfico/entrega a consumo de terceiros, 16 porções da droga crack, confeccionada com cocaína, 24 porções da droga Cannabis sativa (maconha), mais 48 porções da mesma droga (maconha), 47 porções das drogas cocaína, 18 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500449-60.2021.8.26.0546 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500449-60.2021.8.26.0546

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE ANTONIO BORGES DA SILVA JUNIOR

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

José Antônio Borges da Silva Júnior foi denunciado e está sendo processado, porque no dia 19 de novembro de 2021, por volta das 19h10min, na Rua Antônio Franco de Silveira Bueno, nº 116, nesta cidade e comarca de Mogi Guaçu, agindo com dolo determinado, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo, para fins de narcotráfico/entrega a consumo de terceiros, 02 porções da droga Cannabis sativa (maconha), bem como tinha em depósito e guardava, para fins de narcotráfico/entrega a consumo de terceiros, 16 porções da droga crack, confeccionada com cocaína, 24 porções da droga Cannabis sativa (maconha), mais 48 porções da mesma droga (maconha), 47 porções das drogas cocaína, 18 porções da droga haxixe, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, de uso proscrito no Brasil (conforme Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e alterações posteriores). Consta dos autos, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado, agindo com dolo determinado, possuía e mantinha sob sua guarda munição para arma de fogo de uso permitido (04 cartuchos para armas de fogo calibre .38 e um cartucho para arma de fogo calibre .22), em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

O acusado apresentou defesa prévia (fls. 128/131) e a denúncia foi recebida (fls. 137/140).

O acusado foi citado (fls. 193).

Em memoriais, o representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, condenando o acusado nos termos descritos pela denúncia.

A defesa requer a improcedência da ação penal, com consequente absolvição do réu.

No caso de condenação, requer benesses quanto à pena aplicável.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/15); pelo auto de constatação provisória de substância tóxica (fls. 16/17), pelo laudo pericial toxicológico (fls. 75/77; 78/80; 81/83; 84/86 e 87/89), pelo laudo pericial do objeto (fls. 165/167), laudo pericial de local de crime (fls. 159/164) e por toda a prova oral colhida em juízo.

O policial militar Amarildo Domingos de Oliveira disse que estava em patrulhamento pelo local dos fatos e já havia denúncia de prática de tráfico de drogas pela pessoa de "Mineiro", que utilizava o imóvel de número 116. Na data do fato, avistou o acusado e realizou a abordagem, encontrando duas porções de maconha. Na sequência, o acusado informou que havia dinheiro, drogas e munição no armário da cozinha. No local, encontrou 47 porções de cocaína, 16 porções de 'crack', aproximadamente 18 porções de haxixe, dinheiro e 4 munições. Informa que a denúncia foi recebida pela equipe via COPOM e nela constava endereço e apelido de "Mineiro". Disse que o acusado não estava

O acusado José Antônio Borges da Silva Júnior disse que tinha dívida com terceira pessoa e, para saldar o débito, teve que guardar as porções de drogas e munições em sua casa, além do dinheiro e munições. Informa que o material estava guardado em sua casa há trinta dias e não sabe quanto tempo ainda ficaria com as drogas e munições. Disse que estava dentro do imóvel e que os policiais pularam o muro. Com efeito, o depoimento prestado pelos policiais militares é digno de toda credibilidade, já que devidamente compromissados e inexistentes indícios de interesse dos servidores públicos em prejudicar pessoa inocente. De acordo com a jurisprudência:

PROVA - Depoimento policial - Eficácia - Mera condição de agente público que não torna a testemunha impedida ou suspeita - Precedentes - Recurso improvido.

(Apelação Criminal n. 974.712-3/9-00 - Santos - 14ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Ribas - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 4.191).

PROVA - Depoimento policial - Valor - Credibilidade e responsabilidade equivalentes à palavra dos civis, máxime quando corroboradas pelo conjunto probatório -

Precedentes - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 497.707-3/9-00 - Santos - 5ª Câmara Criminal - Relator: Marcos Zanuzzi - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 13.332).

No caso dos autos, as provas carreadas permitem a formação da convicção de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, além da forma como a droga estava embalada, características típicas do tráfico em larga escala.

Ademais, o próprio acusado confessou que guardava as drogas no local para terceira pessoa, de modo que a autoria resta inconteste.

Bem de ver que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é misto alternativo, de modo que, comprovado que o acusado guardava quantidade expressiva de drogas acondicionadas de forma fracionada, deve ser dado como incurso naquele preceito legal. A esse respeito:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663).

"Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes é delito de ação múltipla ou conteúdo variado cuja consumação se contenta com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou simples porte da droga, desde que não seja para consumo pessoal. Daí não haver falar em mero auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi flagrada na

posse de maconha e cocaína. (STJ, HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 31/08/2011).

Importante frisar que não há que se duvidar do relato dos policiais militares na medida em que o acusado nada comprovou que indique interesse dos servidores em imputar falsamente o crime a ele.

A esse respeito, inviável acolher a alegação do acusado de indevido ingresso em seu domicílio, pois não há prova de que isso ocorreu, mas, ao contrário, o policial militar Amarildo confirmou que o acusado estava do lado de fora da casa na posse de duas porções de maconha, o que justificava o ingresso no domicílio.

De igual modo, procede a acusação em relação ao crime previsto no artigo 12 da lei n. 10.826/03, pois o réu confirmou que guardava as munições, inexistindo qualquer indício de que desconhecia a existência dos cartuchos no local.

E nem se diga que a conduta não apresentou lesividade, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que:

Por opção legislativa, não se faz necessária, no dispositivo sob exame, a prova do risco potencial de dano causado pela conduta do agente que dirige embriagado, inexistindo qualquer inconstitucionalidade em tal previsão legal. Relembro, por oportuno, que, assim como o delito de embriaguez ao volante, também o crime de porte ilegal de arma de fogo classifica-se como crime de perigo abstrato, consumando-se com o simples ato de alguém portar arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, prescindindo a sua tipificação, por conseguinte, da demonstração de ofensividade real da conduta, o que não leva à inconstitucionalidade do referido tipo penal. (HC 109.269, Relator Min. Ricardo Lewandowski, julgado aos 27/9/2011).

Assim, o acusado deve ser condenado nos exatos termos da denúncia.

Passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Em primeira fase, fixo a pena privativa de liberdade acima do mínimo legal, pois houve a apreensão de diversas espécies de drogas e algumas delas de efeitos especialmente nocivos ('crack' e cocaína), de modo que, nos termos do art. 42 da lei n. 11.343/06, fixo a pena privativa de liberdade em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, para o delito previsto no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06.

Quanto ao delito previsto no artigo 12, caput da Lei nº 10.826/03, fixo a pena-base em 1 ano de detenção e pagamento de 10 dias-multa.

Em segunda fase, o acusado confessou espontaneamente os fatos, de modo que a pena imposta pelo crime de tráfico de drogas torna ao mínimo legal.

Em terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da lei n. 11.343/06, já que o laudo pericial (fls. 159/164) revela que nas imediações do local onde os fatos ocorreram existe estabelecimento de trabalho coletivo, o que evidentemente facilita a propagação do tráfico de drogas devido ao maior fluxo de pessoas.

Aliás, a lei não exige que aquele seja o local especialmente visado pelo infrator, bastando a proximidade física. A esse respeito:

A traficância era exercida em local inequivocamente próximo das escolas "Zumira" e "Rubens Leme Asprino" (distava aproximadamente 800 metros da primeira e 490 metros da segunda - vide fls. 74/7), sendo que para a incidência da majorante referente ao artigo 40, inciso III, não exige a lei que o estabelecimento de ensino seja especialmente visado pelo infrator, bastando, tão somente, a proximidade física e o conhecimento dessa proximidade. (TJSP, Apelação n. 0004114-44.2011.8.26.0083, Relator Des. Geraldo Wohlers, julgado aos 26.2.2013, 3ª Câmara de Direito Criminal) Ainda sobre essa questão, o Col. Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar no sentido de que "(...) O tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local (...). Destarte, não procede a alegação da impetrante no sentido de que não há demonstrativo de relação evidente entre a conduta dos pacientes e as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos ensino, uma vez que é irrelevante o fato de haver ou não intenção dos acusados de atingir

os frequentadores do estabelecimento. Para incidência da mencionada causa de aumento de pena, basta a proximidade física do local onde o tráfico estava sendo praticado e o estabelecimento de ensino, o que ficou corretamente assentado pelas instâncias ordinárias." (HC 116.929/SP, 1ª Turma, relator Min. Luiz Fux, julgado aos 15.10.2013).

No mesmo sentido, posiciona-se o E. Superior Tribunal de Justiça, que em precedente desta Comarca decidiu que: No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento no sentido de ser desnecessária, para a incidência da majorante do artigo 40, III, da lei de drogas, a comprovação de que o comércio de ilícito de substâncias entorpecentes vise atingir os alunos do estabelecimento, bastando, para sua incidência, que a prática da traficância tenha ocorrido nas imediações da escola (RESP n. 1.774.414/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.2.2019).

Por estes fundamentos, majoro a pena em 1/6, resultando pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias multa.

Ainda em terceira fase, não incide a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da lei n. 11.343/06, porque o acusado ostenta anterior execução de medida socioeducativa (fls. 29), o que demonstra a dedicação a atividades criminosas. A esse respeito:

Ainda nessa etapa, no meu ponto de vista, realmente não é caso de se aplicar o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas ao apelante, já que compartilho do entendimento do Juiz sentenciante no sentido de que ficou demonstrado que ele se dedicava a atividades criminosas, em razão de ter admitido que vendia drogas há uma semana, além de já possuir um registro por ato infracional perpetrado quando adolescente, equiparado ao tráfico (TJSP, Autos n. 007605-85.2017, Relator Des. Nelson Fonseca Júnior, 10ª Câmara de Direito Criminal, julgado aos 23/8/2018).

"[a] existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais" (STJ, AgRg no REsp nº 1.560.667- SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. em 17.10.2017, DJe 23.10.2017).

Como já dito, ostentando envolvimento em atividades criminosas, o agente não faz jus ao benefício destinado a iniciantes na seara delitiva, razão pela qual fica afastada a aplicação da minorante mencionada.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal.

As penas deverão ser somadas e descontadas em regime inicial FECHADO, pois desfavoráveis as circunstâncias judiciais, o que justifica a imposição do regime mais gravoso (art. 33, § 3º, do Código Penal).

Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do total da pena imposta.

Por estas razões, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, o que faço para CONDENAR José Antônio Borges da Silva Júnior à pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, e à pena privativa de liberdade de 1 ano de detenção e pagamento de dez dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no artigo 12, caput da Lei nº 10.826/03, penas que serão somadas e descontadas em regime inicial fechado.

O réu respondeu ao processo no cárcere e com a condenação ficam reforçados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, razão pela qual lhes nego o direito de recorrer em liberdade, anotando, ainda, que o crime de tráfico de droga atenta contra a ordem pública, fustigada pelo avassalador crescimento dessa prática espúria, bem como porque o acusado ostenta histórico de envolvimento em atos infracionais, o que indica que sua liberdade configura risco concreto à ordem pública.

A esse respeito, já decidiu o C. STJ que: "Embora o registro de ato infracional não possa ser utilizado para fins de reincidência ou maus antecedentes, por não serem considerados crimes, podem ser sopesados na análise da personalidade do recorrente, reforçando os elementos já suficientes dos autos que o apontam como pessoa perigosa e cuja segregação é necessária. Precedentes." (5ª Turma - HC 466.866/PE, j.

02/10/2018). Recomende-se na prisão, com expedição de ofício.
Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois o acusado não atingiu o lapso temporal para eventual progressão de regime. Decreto o perdimento do numerário apreendido, pois não comprovada sua origem lícita, de modo que tal providência é consequência lógica da condenação imposta. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 18 de março de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA